



P U T U S A N

Nomor 1479/PID.SUS/2026/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding secara e-Berpadu melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERY IRAWAN SEMBIRING;**
2. Tempat lahir : Berastagi;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/22 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/246/IX/2025/Satresnarkoba tanggal 11 September 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2025 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 November 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe sejak tanggal 14 November 2025 sampai dengan tanggal 13 Desember 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe sejak tanggal 14 Desember 2025 sampai dengan tanggal 12 Januari 2026;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1479/PID.SUS/2026/PT MDN



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sejak tanggal 27 Januari 2026 sampai dengan tanggal 25 Februari 2026;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe sejak tanggal 26 Februari 2026 sampai dengan tanggal 26 April 2026;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 April 2026 sampai dengan tanggal 19 Mei 2026;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Mei 2026 sampai dengan tanggal 18 Juli 2026;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Advokat.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa FERY IRAWAN SEMBIRING pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Septembe 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 September 2025 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Panca (DPO) dan mengatakan "dek besok abang mau turun" lalu Panca (DPO) mengatakan "ada angka kita bang" lalu Terdakwa menjawab "ada ini uang abang sebesar Rp. 800.000" lalu Panca (DPO) mengatakan "ya sudah turun lah bang". Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa pergi ke Medan dengan mengendarai angkutan umum dan sesampainya di medan sekira pukul 08.00 Wib tepatnya di Desa Karang Sari Gang Benteng Medan Polonia pada saat itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Panca (DPO) dan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di rumah

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1479/PID.SUS/2026/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca (DPO) lalu Terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Panca (DPO) sebagai panjar pembelian narkoba jenis shabu. Selanjutnya Panca (DPO) pun langsung menerima uang tersebut dan menimbang 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menerimanya. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan Panca (DPO) dan hendak pulang ke Desa Jaranguda dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa namun sebelum Terdakwa berangkat pulang terlebih dahulu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut kedalam sebuah helm dan setelah itu Terdakwa pergi menuju Desa Jaranguda dengan mengendari sepeda motor. Sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa sampai di Jalan Listrik Berastagi dan pada saat itu Terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada orang lain. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Jalan Kolam Berastagi dan pada saat itu Terdakwa ada menjual lagi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa dengan harga sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa kembali ke kosan milik Terdakwa yang berada di Jalan Kolam Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Nanang Agus Herwansyah dengan harga sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi ke Medan untuk menjemput saksi Nurhayati Br Sinuhaji dengan mengendarai angkutan umum dan pada saat sedang di dalam perjalanan oleh yang bernama Syarif (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menitip narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sak dan pada saat itu Terdakwa pun mengatakan kepada Syarif (DPO) agar mengirimkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut dan oleh yang bernama Syarif

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1479/PID.SUS/2026/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) pun menyetujuinya. Kemudian setelah sampai di Medan Terdakwa bertemu dengan saksi Nurhayati Br Sinuhaji kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Panca (DPO) sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama sama dengan saksi Nurhayati Br Sinuhaji di kosan milik saksi Nurhayati Br Sinuhaji. Setelah narkotika jenis shabu tersebut habis dipakai oleh Terdakwa dan saksi Nurhayati Br Sinuhaji selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan saksi Nurhayati Br Sinuhaji pergi menuju Desa Jaranguda dimana pada saat itu Terdakwa mengantarkan Nurhayati Br Sinuhaji untuk naik angkutan umum sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor. Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dan Nurhayati Br Sinuhaji sampai di Desa Jaranguda tepatnya di rumah orang tua Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Nanang Agus Herwansyah menghubungi Terdakwa dan mengatakan "bang minta tolong paket yang Rp. 100.000 nanti bayarnya hari Sabtu" lalu Terdakwa menjawab "ya udah datang lah kau kerumah" lalu sekira pukul 22.00 Wib saksi Nanang Agus Herwansyah datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.100.00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Nanang Agus Herwansyah selanjutnya oleh saksi Nanang Agus Herwansyah memakai narkotika jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa sampai habis.

- Bahwa pada hari yang sama yaitu sekira pukul 23.30 Wib saksi Benni Sianturi, saksi Alifren J. Ginting, saksi Dedi H. Sitinjak yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Karo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang berat netto 1,48 (satu koma empat delapan) gram dengan rincian 1 (satu) paket ditemukan di dalam tas sandang warna coklat dan 2 (dua) paket ditemukan di bingkai kaca yang berada di dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di dalam kamar tidur tepatnya di rak tempat tidur, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat ditemukan di kursi

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1479/PID.SUS/2026/PT MDN



meja makan dan 1 (satu) unit handphone android warna biru muda merek Infinix ditemukan di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa dan keseluruhan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Tanah Karo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 121/IL.1.07.10136/2025 pada tanggal 11 September 2025 yang ditandatangani oleh Kristo Sitepu selaku pemimpin PT Pegadaian Cabang Kabanjahe dan telah dilakukan penimbangan oleh Jatendra Tarigan dengan hasil penimbangan adalah 3 (tiga) paket plastik masing-masing berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram netto milik Terdakwa Fery Irawan Sembiring.
- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:6641/NNF/2025 yang ditandatangani oleh apt.Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm selaku Waka Kabidlabfor Polda Sumut serta dilakukan pemeriksaan oleh Hendro D Ginting, S.Si., M.Si dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan netto 1,48 (satu koma empat delapan) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU
KEDUA

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1479/PID.SUS/2026/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FERY IRAWAN SEMBIRING pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekira pukul 23.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Septembe 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2025 bertempat di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 sekira pukul 22.30 Wib saksi Benni Sianturi, saksi Alifren J. Ginting, saksi Dedi H. Sitinjak yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Karo menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah ada seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian saksi Benni Sianturi, saksi Alifren J. Ginting, saksi Dedi H. Sitinjak langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 23.30 saksi Benni Sianturi, saksi Alifren J. Ginting, saksi Dedi H. Sitinjak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang berat netto 1,48 (satu koma empat delapan) gram dengan rincian 1 (satu) paket ditemukan di dalam tas sandang warna coklat dan 2 (dua) paket ditemukan di bingkai kaca yang berada di dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang ditemukan di dalam kamar tidur tepatnya di rak tempat tidur, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat ditemukan di kursi meja makan dan 1 (satu) unit handphoe android warna biru muda merek Infinix ditemukan di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa dan keseluruhan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Tanah Karo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1479/PID.SUS/2026/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 121/IL.1.07.10136/2025 pada tanggal 11 September 2025 yang ditandatangani oleh Kristo Sitepu selaku pemimpin PT Pegadaian Cabang Kabanjahe dan telah dilakukan penimbangan oleh Jatendra Tarigan dengan hasil penimbangan adalah 3 (tiga) paket plastik masing-masing berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram netto milik Terdakwa Fery Irawan Sembiring.
- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:6641/NNF/2025 yang ditandatangani oleh apt.Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm selaku Waka Kabislabfor Polda Sumut serta dilakukan pemeriksaan oleh Hendro D Ginting, S.Si., M.Si dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan netto 1,48 (satu koma empat delapan) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1479/PID.SUS/2026/PT MDN tanggal 13 Mei 2026, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1479/PID.SUS/2026/PT MDN tanggal 13 Mei 2026;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1479/PID.SUS/2026/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim 1479/PID.SUS/2026/PT MDN tanggal 13 Mei 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERY IRAWAN SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERY IRAWAN SEMBIRING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 80 (delapan) puluh hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip berles merah berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbangag seberat netto 1,48 (satu koma empat delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna biru muda;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1479/PID.SUS/2026/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 16/Pid.Sus/2026/PN Kbj tanggal 16 April 2026, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Irawan Sembiring tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip berles merah berisikan narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat netto 1,48 (satu koma empat delapan) gram, setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan sisa berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk INFINIX warna biru muda; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Elektronik Nomor 25/Bdg.Akta.Pid/2026/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2026, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding secara elektronik melalui aplikasi e-

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1479/PID.SUS/2026/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpadu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 16/Pid.Sus/2026/PN Kbj tanggal 16 April 2026;

Membaca Akta Permintaan Banding Elektronik Nomor 25/Bdg.Akta.Pid/2026/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2026, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 16/Pid.Sus/2026/PN Kbj tanggal 16 April 2026;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2026, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara surat tercatat kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2026, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara surat tercatat kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 27 April 2026, serta telah diberitahukan secara sah dan patut melalui surat tercatat kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2026;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 20 April 2026 kepada Terdakwa dan pada tanggal 23 April 2026 kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1479/PID.SUS/2026/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa FERY IRAWAN SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERY IRAWAN SEMBIRING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 80 (delapan) puluh hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip berles merah berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbanag seberat netto 1,48 (satu koma empat delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna biru muda;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang mengenai permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1479/PID.SUS/2026/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 16/Pid.Sus/2026/PN Kbj tanggal 16 April 2026, memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa FERY IRAWAN SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diserahkan oleh Penuntut Umum tersebut, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1479/PID.SUS/2026/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 16/Pid.Sus/2026/PN Kbj tanggal 16 April 2026, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 16/Pid.Sus/2026/PN Kbj tanggal 16 April 2026, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1479/PID.SUS/2026/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 oleh **JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.** dan **PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **SINTA ROIDA RITONGA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Advokat Terdakwa, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi e-Berpadu Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.

ttd

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SINTA ROIDA RITONGA, S.H.

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 1479/PID.SUS/2026/PT MDN